

1500122-19.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... Afinal, tivesse o réu cometido dois roubos (situação mais gravosa), não há a menor dúvida de que seria cabível. Logo, não se podendo olvidar que furto e roubo guardam certa semelhança, o reconhecimento da continuidade delitiva é o que se afigura mais proporcional ao caso concreto. Por fim, tratando-se de réu absolutamente primário, requer-se seja fixado o regime inicial diverso do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500122-19.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2019860/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 204/2022 - 01º D.P. PIRACICABA, 2019860/2022 - 01º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO GABRIEL CABRAL

Réu Preso

Contr. nº 2022/000094

Aos 22 de março de 2022, às 15:00 horas, por meio de audiência virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu CARLOS EDUARDO GABRIEL CABRAL (PRESO CDP local). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: Ada Michele da Silva Bacellar, Amanda Silva Bacellar, PM LINIKER JONATHAN PEREIRA e PM Felipe de Lima Bissoli. Ausente a testemunha(s) comum: Iranise José Silva Santos.

Antes do início da audiência, foi realizada uma fotografia do acusado e de duas outras pessoas que guardavam semelhança com ele para que fossem exibidas às vítimas para que fosse realizado o reconhecimento, nos termos do art. 226 do CPP e conforme determinado, o que foi aceito pelas partes (imagem exibida durante a audiência).

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

Pela M.M Juíza de Direito foi explicado que conforme artigo 8º do provimento CSM nº 2651/22, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista

reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Nos termos do artigo 217 do C.P.P., a pedido das vítimas Ada e Amanda, o réu permaneceu sem contato visual com as mesmas, fora da sala de audiência virtual. Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (Ada, PM Felipe, Amanda e PM Liniker) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Dr. Promotor e a Defesa pelos mesmos foi dito que desistiam da oitiva(s) da(s) testemunha(s) Iranise, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a). A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).1. O(s) réu(s) CARLOS EDUARDO GABRIEL CABRAL foi(ram) denunciado(s) e está(ão) sendo processado(s) como incurso(s) no artigo 155, caput, e no artigo 157, caput, do Código Penal. De acordo com a denúncia, no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 20 horas, na Avenida Armando Sales de Oliveira, nesta cidade e comarca, CARLOS subtraiu para si o aparelho celular da marca SAMGUNG, modelo J1, pertencente a Iranise José Silva Santos; momentos depois, no mesmo local, subtraiu para si, mediante violência, o aparelho celular pertence à vítima Amanda Silva Bacellar. 2. O processo teve trâmite regular, conforme fls. 92, 120, 123/124 e 126. 3. A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e depoimentos colhidos (fls. 4, 5, 6, 12/15, 16/17, 20/21). O laudo de exame de corpo de delito da vítima Ada revela lesão corporal de natureza leve, ferimento compatível com a agressão relatada (fls. 115). 4. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. Ada Michele da Silva Bacellar (vítima) contou que estava com a filha Amanda no ponto de ônibus. O réu "grudou" na filha, para pegar o celular dela. Tentou evitar. Ele continuou disputando o celular. Caíram os três no chão. Não sabe como ocorreram as agressões, mas ficou com ferimentos na boca e na testa. Ele não conseguiu subtrair o aparelho e o motorista do ônibus que chegou em seguida ajudou a depoente. Amanda Silva Bacellar (vítima) informou que estava pegando o ônibus. Era umas 8 e meia. O ônibus chegou. Quando foi subir no coletivo, o réu segurou no celular. A mãe foi por trás, para evitar a subtração, mas o réu não soltava o celular. Ele deu uma cabeçada na mãe da depoente (não tem certeza). Foram os três para o chão. Umas pessoas intervieram e conseguiram contê-lo. Um policial apareceu, parou e prendeu o réu. Felipe de Lima Bissoli (PM) contou que havia um alerta sobre um roubo a transeunte. Havia informação sobre as características do autor. Na avenida Armando Salles, viu uma aglomeração no ponto de ônibus. O réu estava se atracando com duas mulheres. As mulheres do ponto de ônibus resistiram à subtração. Ele entrou em luta corporal com elas e uma das vítimas estava ferida. Ele ainda continuou relutante. Foi necessário força física para contê-lo. Na busca pessoal, foi localizado com ele o aparelho celular da primeira vítima. Não tem certeza se o segundo celular estava em poder do réu. No mesmo sentido, o depoimento de Liniker Jonathan Pereira (PM). A testemunha afirmou que, quando se deparou com a cena, o réu ainda usava de vigor físico contra as vítimas e que, inclusive, resistiu contra a patrulha. Ao ser interrogado, o réu optou pelo silêncio. A prova coligida reclama a parcial procedência da ação, com a ressalva de que a subtração praticada contra Ada e Amanda não se consumou. Houve violência precedente, mas, de acordo com os depoimentos colhidos, a subtração não se consumou. 5. No tocante à aplicação da pena, observa-se que o réu não possui antecedentes desabonadores (fls. 87/90). 6. Pelo exposto, requer-se a parcial procedência da presente ação penal.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). CARLOS EDUARDO

GABRIEL CABRAL foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, e também como incurso no artigo 157, caput, ambos do Código Penal, conforme os fatos descritos na inicial acusatória. A ação penal transcorreu regularmente. Encerrada a instrução na presente audiência, o representante do MP se manifestou por sua integral procedência. Ocorre, no entanto, que a pretensão ministerial não encontra suporte nos autos. Com efeito, verifica-se que o inculpa o acusado se resume ao que foi dito pelas vítimas. Iranise, vítima do furto, afirmou que estava em um ponto de ônibus quando o acusado sentou ao seu lado e tomou-lhe à força o aparelho celular, evadindo-se na sequência. Já Amanda declarou que estava no ponto de ônibus quando o réu exigiu que também entregasse o aparelho celular. Ele tentou agarrar o aparelho de sua mão, iniciando-se então uma luta corporal, na qual sua genitora acabou agredida pelo réu. Amanda disse que passageiros de um ônibus desceram e acabaram a ajudando. Ainda durante a persecução penal foram ouvidos os policiais militares responsáveis pela prisão do réu. Em síntese, declararam que quando chegaram no local dos fatos, o réu estava brigando com a vítima. Ou seja, os policiais militares não presenciaram nenhuma das subtrações. Fizeram a prisão apenas porque as vítimas disseram que foram roubadas. Não se desconhece a importância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais. Mas, se por um lado, por ter sofrido diretamente a ação, a vítima está mais capacitada a reproduzir os fatos, devido a este mesmo aspecto não dispõe de condições de oferecer relato isento de parcialidade e fatores emocionais. Ademais, em razão do nervosismo concreto decorrente da situação criada, o relato da vítima tende a apresentar versão distorcida da realidade, razão pela qual suas declarações não servem, por si só, de fundamento para eventual condenação. No mesmo sentido são as lições de Gustavo Henrique Badaró que observa que: "Todo meio de prova tem seu valor relativo. Com maior razão, no caso da oitiva do ofendido, suas palavras devem ser recebidas com grande reserva, pelo seu inegável interesse no resultado do processo. Quem for vítima do crime, ao prestar suas declarações, pode ser levado pela paixão, pelo ódio, pelo ressentimento ou pela emoção ao narrar os fatos como lhe pareçam convenientes, e não como eles efetivamente ocorreram [...] Embora não se possa excluir, a priori, o valor das declarações do ofendido, justamente por se tratar de prova precária e muito sujeita às distorções, a declaração do ofendido, quando isolada, e sem estar corroborada por outros elementos de prova, ainda que circunstanciais, não pode ser considerada fundamento suficiente para a condenação" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 555). Desse modo, como salientado, para que o depoimento da vítima tivesse força suficiente para tanto, deveria vir corroborado por outras provas, o que não acontece no presente caso. Dessa forma, há um cenário em que remanesce a dúvida, que deve beneficiar a pessoa acusada, conforme o brocardo do in dubio pro reo. Assim, por tudo isso, a Defesa requer a absolvição pela absoluta falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer-se a desclassificação do roubo para o crime de furto. Afinal, a partir dos depoimentos das vítimas, é possível constatar que o réu pretendia apenas puxar o celular da vítima, porém houve reação da mãe dela, acabando todos entrando em luta corporal, que ensejou lesões recíprocas. Judicialmente, a mãe da vítima Amanda afirmou que sequer percebeu o momento em que se machucou, enfatizando que ficaram todos "embolados" no ponto de ônibus até a chegada de outras pessoas e de policiais que já o procuravam. Assim, nota-se que houve mera tentativa de furto seguida de reação da vítima, podendo-se falar, na pior das hipóteses, em um concurso do crime patrimonial com o crime de lesão corporal dolosa, já que a vítima Ada, de fato, acabou se machucando. Todavia, caso o entendimento de Vossa Excelência seja pela condenação, a Defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal para ambos os crimes. Em relação à imputação de roubo, requer-se seja reconhecido o crime tentado: o réu, segundo consta, não conseguiu se apoderar do celular da vítima Amanda. Ao revés, foi contido ainda no local, tanto que os policiais militares o prenderam em flagrante no mesmo local em que ela abordou essa vítima e a genitora dela. Amanda e Ada declararam que ele sequer se apoderou do aparelho, que estava sendo disputado. Requer-se, ainda, seja reconhecida a continuidade delitiva. Afinal, tivesse o réu cometido dois roubos (situação mais gravosa), não há a menor dúvida de que seria cabível. Logo, não se

podendo olvidar que furto e roubo guardam certa semelhança, o reconhecimento da continuidade delitiva é o que se afigura mais proporcional ao caso concreto. Por fim, tratando-se de réu absolutamente primário, requer-se seja fixado o regime inicial diverso do fechado, compatível com a quantidade de pena que vier a ser aplicada, pois a mera gravidade em abstrato do delito de roubo não justifica a imposição do regime mais severo do que o estipulado em lei.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

CARLOS EDUARDO GABRIEL CABRAL, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso nos artigos artigo 155, "caput", e no artigo 157, "caput", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 20 horas, na Avenida Armando Sales de Oliveira, nesta cidade e comarca, subtraiu para si o aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo J1, pertencente a Iranise José Silva Santos.

Consta, ainda, que, momentos depois, no mesmo local, o réu subtraiu para si, mediante violência, o aparelho celular pertence à vítima A. S. B.

Narra a denúncia que a vítima Iranise aguardava o ônibus no ponto de parada, quando Carlos dela se aproximou e arrebatou-lhe o celular, subtraindo-o para si.

Narra, ademais, que, mais tarde, as vítimas Ada e A. (mãe e filha) aguardavam seu ônibus no mesmo local, quando o réu delas se aproximou, anunciou o "assalto" e determinou que A. lhe entregasse o aparelho celular. Na sequência, Carlos agarrou o aparelho da vítima, subtraindo-o para si, e empregou violência contra Ada, pois desferiu socos em seu rosto quando esta interveio para que a filha não fosse desapossada de seu bem. Os atos agressivos dirigidos contra Ada resultaram em lesão corporal (fls. 27).

Narra, por fim, que populares notaram a ação criminosa e contiveram o réu no local dos fatos, sendo ele preso em flagrante delito pela Polícia Militar.

A denúncia foi recebida em 01/02/2022 (fls. 92). O réu foi citado (fls. 120).

Defesa preliminar apresentada às fls. 123/124. Após, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 126).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e testemunhas arroladas pelas partes.

Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Dr.

Promotor de Justiça requereu o acolhimento parcial da denúncia, com a condenação do réu, alegando estarem comprovadas autoria e materialidade dos crimes, mas na forma tentada o roubo.

A Defesa pleiteou a absolvição alegando insuficiência probatória.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede em parte.

A autoria e materialidade delitiva foram comprovadas pelos seguintes elementos:

- 1) boletins de ocorrência de fls. 12/15;
- 2) auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e fotografias de fls. 18/19;
- 3) auto de entrega de fls. 20/21;
- 4) auto de avaliação de fls. 22 (ref. aparelho marca Samsung, modelo J1);
- 5) fotografia de fls. 27 com imagem de vítima lesionada;
- 6) laudo pericial de fls. 114/115, atestando que a vítima Ada Michele sofreu lesões corporais de natureza leve, consistentes em escoriação seca, linear, com halo de hiperemia, medindo 4,0cm, em frente à direita, equimose arroxeada, ovalar, medindo 1,0cm, em lábio inferior à direita, provocadas por agente contundente; e
- 7) prova oral, que, a seguir, será analisada.

Vejamos:

O réu não refutou a acusação.

Na fase extrajudicial (fls. 10) e no interrogatório judicial (gravação), o réu usou o direito de permanecer em silêncio.

A vítima Iranise, ouvida na fase informativa (fls. 05), declarou que estava no ponto de ônibus situado na Av. Armando Sales de Oliveira, quando o acusado (pessoa de estatura média, cor de pele preta, trajando blusa de manga longa preta e shorts) sentou-se ao seu lado. No momento em que foi utilizar seu aparelho celular, ele o

tomou de sua mão à força, evadindo-se na sequência. Disse que, quando esteve na delegacia de polícia, reconheceu o acusado como autor do crime.

Por sua vez, perante a autoridade policial (fls. 04) e sob o crivo do contraditório (gravação), a vítima Ada declarou que, no dia dos fatos, estava no ponto de ônibus, situado na Rua Armando Sales de Oliveira, com sua filha A. S. B., quando o réu se aproximou e, violentamente, arragou o celular que estava na mão da menina. Disse que, por instinto de proteção de mãe, partiu em defesa da filha e deu-se início a uma luta corporal envolvendo ela, a adolescente e o acusado, caindo os três no chão em determinado momento. Logo um ônibus parou naquele ponto e o motorista e passageiros que estavam no coletivo desceram, tendo eles prestado auxílio a ela e à sua filha e detendo o acusado. Na sequência, Policiais Militares chegaram no local e prenderam o réu em flagrante. Disse que, na delegacia, reconheceu-o como autor do crime. Em juízo, disse que o réu se parecia com o assaltante. Informou, por fim, que sofreu lesões no rosto, na boca e na testa, mas não soube dizer se isso ocorreu em razão da agressão do réu ou porque bateu o rosto durante a luta.

No mesmo sentido o depoimento da vítima A. S. B. na fase informativa (fls. 06) e em juízo (gravação), a qual afirmou que estava no ponto de ônibus com a mãe, quando, repentinamente, o réu se aproximou e agarrou seu celular. Sua mãe o segurou por trás, tentando evitar que ele levasse o aparelho. Ele, entretanto, não soltou o bem e passou a se debater e a agredir, desferindo uma cabeçada em sua mãe. Em determinado momento, quando sua mãe deu uma chave de pescoço nele, os três caíram no chão, pois o réu segurava seu celular com muita força, bem como a segurava. Logo chegou um ônibus e o motorista e os passageiros desceram e conseguiram conter o réu. Neste momento também chegou a polícia e o prendeu em flagrante. Por fim, esclareceu que o réu não conseguiu arrancar o celular de sua mão. Na audiência, reconheceu o réu como autor do crime.

Anoto que não há por que se descrer dos reconhecimentos feitos pelas vítimas e de seus relatos, eis que não há motivos para fazerem uma falsa acusação contra o réu, pessoa que sequer conheciam anteriormente.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, em casos como este, é de suma importante a palavra da vítima:

“Roubo. Artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, CP. Preliminar acatada para declarar a absolvição pelo crime de associação criminosa e demais roubos, reconhecida na sentença. No mérito, a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas - Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. A vítima apresentou versão coerente, procedendo com o seguro reconhecimento do réu. Testemunho dos policiais harmônico e uníssono. Não há indícios de que estes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. A res foi detida juntamente com a motocicleta pertencente à mãe do acusado. Réu manteve-se em silêncio não oferecendo qualquer versão exculpatória. A Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Mantida a condenação. Pena corretamente fixada. Pena-base devidamente estabelecida em seu patamar mínimo legal. Majorantes bem reconhecidas - Uso de arma de fogo e concurso de agentes comprovados mediante palavra segura e uníssona da vítima, não recaindo qualquer dúvida sobre a palavra da mesma, pois não há indícios de que tenha sido mendaz ou tivesse interesse em prejudicar o acusado. Prescindível a apreensão ou realização de perícia do armamento. Aumentos aplicados em conformidade com a lei e de acordo com o princípio da individualização da pena. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a pena aplicada. É certo que regime mais brando não seria apto para atingir a função preventiva da pena. Recurso improvido”. (TJSP - Apelação Criminal 0048214-08.2019.8.26.0050. 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Freitas Filho - j. 12/01/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO TENTADO - Recurso da defesa - Pleito absolutório - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Reconhecimento procedido pela vítima e declarações por ela prestadas que se revestem de valor probatório - Provas testemunhais que comprometem sobremaneira o réu, desmentindo a pueril versão por ele apresentada - Condenação mantida - Recurso da acusação - Pleito de reconhecimento da majorante atinente ao emprego de arma -

Cabimento - Desnecessidade de apreensão e submissão da arma à perícia - Precedentes - Pena redimensionada - Regime inicial fechado único adequado. Recurso da defesa desprovido e da acusação provido". (TJSP - Apelação Criminal 1500830-23.2019.8.26.0616. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Camilo Léllis - j. 17/12/2020) - g.n.

No mesmo sentido o entendimento do C. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EResp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no ARESp 1.557.476/SP. SEXTA TURMA. Rel. Ministro NEFI CORDEIRO - j. 18/02/2020) 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ - AgRg no ARESp 1577702/DF, Rel. SEXTA TURMA, Ministra LAURITA VAZ - j. 18/08/2020) - g.n.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no ARESp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido". (STJ - AgRg no HC 574.604/PR. QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - j. 16/06/2020) - g.n. Os relatos das vítima encontram amparo nas declarações dos agentes da polícia que atenderam a ocorrência.

De fato, o policial militar Felipe de Lima Bissoli, ouvido na fase informativa (fls. 02) e sob o crivo do contraditório (gravação), declarou que, no dia dos fatos, receberam informação via COPOM da subtração de um aparelho celular próximo ao supermercado ASSAÍ praticado por um indivíduo cujas características foram indicadas. Durante o patrulhamento, viram uma aglomeração de pessoas no ponto de ônibus da Avenida Armando Salles de Oliveira e pararam para ver o que estava acontecendo. Ao se aproximarem, viram o réu se atracando com as duas vítimas. Uma delas estava com o rosto machucado. Elas disseram que estavam sofrendo um "assalto" praticado pelo réu. Disse que, no momento da abordagem, o réu ofereceu resistência, razão pela qual ele acabou batendo com a cabeça na barra de ferro do ponto de ônibus e foi conduzido ao PS da Vila Rezende onde passou por um procedimento de sutura no supercílio. Esclareceu que, com o réu, encontraram o celular subtraído da primeira vítima mencionada no COPOM.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Liniker Jonathan Pereira perante a autoridade policial (fls. 03) e em juízo (gravação), o qual acrescentou que, quando chegaram ao local dos fatos, viram o réu usando de força física contra as vítimas que estavam no ponto de ônibus.

Diante desse contexto, não há dúvidas de que o réu praticou os crimes descritos na denúncia, ou seja, o furto contra a vítima Iranise e o roubo contra as vítimas Ada e sua filha A., mas este na forma tentada.

Ele não refutou a acusação e foi reconhecido pelas vítimas como autor dos delitos. Ademais, foi detido em flagrante por populares e policiais quando praticava o segundo delito, ou seja, o roubo contra as vítimas Ada e A.

Não bastasse, quando abordado pelos policiais militares, o aparelho celular subtraído da ofendida Iranise (primeira vítima) foi apreendido na posse do acusado, o que também constitui mais uma prova de que foi o autor da infração.

Há muito a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que a apreensão da “res furtiva” com o réu após o cometimento do crime e a ausência de justificativa convincente para o fato fazem presumir a autoria delitiva. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Recurso defensivo – Absolvição – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova – Pena reclusiva mantida – Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal – Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais – Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Ausência de recurso ministerial nesse sentido – Recurso parcialmente provido”. (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia – j. 20/08/2020) – g.n.

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Sentença condenatória – Pleito absolutório inadmissível – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível – Prova oral suficiente para a condenação – Eventual nulidade ocorrida na fase de inquérito que não macula o processo penal, até porque não houve qualquer prejuízo – Corréu que foi condenado pelo mesmo crime, nas mesmas circunstâncias fáticas, por esta c. Câmara Criminal – Princípio da insignificância e crime impossível inócuentes – Concurso de agentes caracterizado, tanto é que o comparsa já foi condenado definitivamente pelo mesmo crime- Dosimetria penal inalterada – Aumentos proporcionais e devidos – Inocorrência bis in idem, uma vez que foram enumeradas condenações distintas para caracterizar Maus antecedentes e reincidência – Regime fechado como único adequado em virtude da biografia criminal do réu – Apelação não provida. Sentença mantida”. (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto – j. 02/03/2021) – g.n.

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. Escalada. Materialidade e autoria comprovadas. Relato seguro e coeso de policial militar, a par da apreensão do bem na posse do réu corroborando a acusação. Qualificadora inquestionável. Condenação mantida. Tentativa. Redução da reprimenda condizente com o “iter criminis” percorrido. Regime aberto e substituição da corporal por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. Singela substituição por multa insuficiente à reprovação do delito. Recurso improvido”. (TJSP. Apelação Criminal 0001184-87.2018.8.26.0542. Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Farto Salles - j. 02/03/2021) – g.n.

“APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, § 1º e § 4º, inciso I, DO CÓDIGO PENAL – Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno – Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Condenação mantida – Pretensão de desclassificação para tentativa. Impossibilidade. Plena inversão da posse. Apreensão do agente em via pública. Depoimento policial válido. – Repouso noturno verificado. – Penas bem dosadas – Regime semiaberto mantido. Remissiva. Réu não principiante na prática delitiva – Detração que compete ao Juízo da Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP) – Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP - Apelação Criminal 1501430-28.2019.8.26.0201. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas – j. 28/02/2021) – g.n.

Comprovadas, assim, a prática do furto consumado e do roubo tentado pelo réu, eis que ele não conseguiu consumir a segunda infração por circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam, a reação das vítimas e a intervenção de populares e da polícia.

Passo à individualização das penas.

As circunstâncias e consequências do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

Dessa forma, fixo as penas-base em um ano de reclusão e dez dias-multa para o delito de furto e quatro anos de reclusão e dez dias-multa para o crime de roubo. Inexistem agravantes (primário cf. FA de fls. 87/90 e certidões de fls. 93/95), atenuantes, bem como causas de aumento de pena.

Em razão da tentativa do roubo, diminuo as penas desse delito em 1/3 (considerando que o iter criminis foi longamente percorrido), o que perfaz dois anos e oito meses de reclusão e seis dias-multa.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas deverão ser somadas, eis que os crimes foram cometidos em concurso material, o que perfaz três anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa.

Em razão da maior gravidade das condutas perpetradas pelo réu, o qual cometeu dois delitos, um sequencia do outro e empregou violência no segundo crime, o que mostra maior periculosidade, determino que inicie o cumprimento da pena corporal em regime semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária ou restritiva de direitos, bem assim a concessão do "sursis", visto que não preenchidos os requisitos legais (crime foi cometido com violência).

Registro que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o réu está preso há apenas dois meses e um dia, não tendo, ainda, preenchido o requisito objeto para progressão de regime.

Por não haver condições de determinar a situação financeira do réu, fixo a pena de multa no valor mínimo legal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu CARLOS EDUARDO GABRIEL CABRAL a cumprir três anos e oito meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e a pagar dezesseis dias-multa, no mínimo legal, por ter infringido o artigo 155, "caput" e o artigo 157, "caput", c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em razão da maior periculosidade do réu que, conforme exposto acima, cometeu dois crimes sequencialmente e, em um deles, empregou violência, o que indica periculosidade e impossibilidade da vida em sociedade, necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública, a qual fica mantida.

Portanto, recomende-se-o na prisão em que se encontra, servindo-se a presente sentença como ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença ora proferida. Pelo RÉU e DEFESA foi dito que DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA da acusação ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data para o MP. Regularize-se o sistema informatizado. Recebo o recurso interposto. Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação. Regularize-se o sistema informatizado. Juntadas as razões, vista ao MP para contrarrazões de recurso. Expeça-se guia de recolhimento e internamento provisória, se o caso.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^(a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na

presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.